第2節　人的担保〔personal security〕

この節で学ぶこと

　債権を担保するものとして、債権者以外の第三者にも債務の履行を請求できるようにする人的担保がある。人的担保も、物的担保と同様に、取引実務上重要な機能を有する。特に金融取引に関しては、この人的担保が多用されているとともに、共同保証や根保証（継続的保証）等、現実の取引に対応した保証制度が工夫されている。

　この節では、人的担保に関し3級公式テキストでは説明していない重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

　保証とは、連帯保証とは、連帯債務とは

3級の復習　【1】【2】

【1】保証の意義と性質

意義	債務者が債務を履行しない場合に、他の者（保証人）がその債務を履行する責任を負うことを保証といい、保証人の負う債務を保証債務という。主たる債務者の債務につき、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担するものを連帯保証という。
成立要件	保証人と債権者との間の書面または電磁的記録による保証契約によって成立する（民法446条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

性質	附従性	主たる債務が存在しなければ保証債務は成立せず、保証債務は主たる債務より重くはならず（民法448条）、主たる債務が消滅すれば保証債務も消滅する。
	随伴性	主たる債務が債権譲渡等によって第三者に移転した場合に、保証債務もこれに伴って移転する。
	補充性	保証債務は主たる債務が履行されないときにはじめて履行されるべき二次的な債務である。 催告の抗弁権（民法452条）と検索の抗弁権（民法453条）がある。
保証債務の範囲		主たる債務のほか、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償債務などが含まれる。なお、保証債務についてのみ、違約金、損害賠償額を定めることもできる（民法447条）。

【2】通常の保証と連帯保証の比較

		通常の保証	連帯保証
補充性	催告の抗弁権	あり	なし
	検索の抗弁権		
分別の利益			

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

1　保証〔guarantee〕

(1) 各種の人的担保と保証

人的担保には、民法上の典型的な保証(民法446条)以外に、複数の債務者に債務の全部につき履行の責任を負わせることにより、実質的に担保としての機能が認められる連帯債務(民法436条)や不可分債務(民法430条)がある。また、保証には通常の保証と連帯保証があり、取引実務では催告・検索の抗弁権のない連帯保証が多く用いられている。

保証契約は、書面または電磁的記録によってなされることを要する(民法446条2項3項)。

(2) 保証人に対する債権者の情報提供義務

保証人は、常に主たる債務者の債務の履行状況や資産状況の変化を知ることができるわけではない。そこで、保証人を保護するため、①保証人からの請求がある場合、②主たる債務者が期限の利益を喪失した場合には、一定の要件の下に、債権者は保証人に対し、債務の履行状況に関する情報や期限の利益を喪失した旨の通知をしなければならない(民法458条の2・458条の3)。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）保証人の求償権

保証人が主たる債務者に代わって弁済したこと等により主たる債務を消滅させた場合、保証人は、主たる債務者が債務を免れた分につき、主たる債務者にその返還を求めること（求償）ができる。この保証人の権利を求償権という。

民法上、保証人が主たる債務者に求償できる範囲は、主たる債務者から委託を受けて保証人となったか否か等による違いがある（民法459条・459条の2・462条）。

求償権は、上記のように保証人が主たる債務を弁済するなどして債権者に対する債務を消滅させたときに発生するのが原則であるが（事後求償権という）、一定の要件を満たす場合には債務を弁済する前に求償権を行使することができる。この求償権を事前求償権という（民法460条・461条）。

なお、保証人が主たる債務の弁済等をするにあたり、事前にその旨を主たる債務者に通知しなかった場合などには、求償の範囲が制限される（民法463条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　共同保証〔joint guarantee〕

保証人が複数いる場合の保証を共同保証という。複数の保証人がいる場合、保証債務額は、保証人の数に応じて分割されるのが原則である。これを分別（ぶんべつ）の利益という（民法456条・427条）。しかし、取引実務上は分別の利益を認めると保証の担保機能が減殺されることから、特約により主たる債務全額について各保証人が共同保証する場合が圧倒的に多い。これを保証連帯という。共同保証人が弁済すれば、主たる債務者への求償はもちろん、共同保証人間でも求償することができる（民法465条・442条～444条・462条）。

なお、連帯保証人は分別の利益を有しない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）通常の保証と連帯保証にはどのような違いがあるか。

A）保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負うが、実務上は、保証による担保的効果の実効性を高めるため、通常の保証が用いられることは少なく一般に連帯保証が用いられる。

　通常の保証と連帯保証とで異なる点は以下の通りである。

（1）催告の抗弁権・検索の抗弁権の有無

　通常の保証人は債権者に対し催告の抗弁権（民法452条）および検索の抗弁権（民法453条）を有するが、連帯保証人はこれらを有しない（民法454条）。催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができるという権利である。そして、検索の抗弁権とは、債権者が催告の抗弁権を受けて主たる債務者に催告をした後であっても、保証

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならないという権利である。これらの権利があることによって、通常の保証人は、あくまでも主たる債務者が弁済できない場合に、いわば補充的に債務の弁済をすべき地位にあるといえるが、債権者からすると保証人への請求を行う上での負担となる。

(2) 分別の利益の有無

数人の保証人がある場合、通常の保証人は、保証人の数で分割された割合についてのみ保証債務を負う。これを分別の利益という(民法456条・427条)。これに対し、連帯保証人には分別の利益は認められていない。連帯保証人は、主たる債務者が債務を弁済しないときはその債務の全額を直ちに弁済すべき義務を負うものであり、分別の利益はこれと両立しないからである。債権者からすれば、保証人の数が多いということは、それだけ責任主体が増え、把握している担

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

保価値が増えるはずである。しかし、共同保証人の中に資力の乏しい保証人がいる場合、分別の利益によりかえって保証人全体の担保価値が減少する。さらに債権者は複数の保証人に対してそれぞれ請求をしなければならず回収の負担が大きい。このように、分別の利益を有しない連帯保証とすることは債権者にとっての利益となる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　根保証（継続的保証）〔revolving guarantee〕

根保証とは、一定の期間、継続的に発生する債務を担保する保証のことをいう。根保証には、継続的な売買契約や銀行からの融資契約により生じる不特定の債務を保証する信用保証、雇用契約上の被用者についての身元保証などがある。

（1）個人根保証契約の特則

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が個人である（法人ではない）ものを個人根保証契約という（民法465条の2第1項）。そして、個人根保証契約のうちその主たる債務に貸金等債務が含まれるものを個人貸金等根保証契約という。貸金等債務とは、金銭の貸渡しまたは手形の割引を受けることによって負担する債務である（民法465条の3第1項）。

これらの保証契約については、次のような制限がなされている。個人貸金等根保証契約は、個人根保証契約に含まれるので、個人根保証契約についての規定が当然に適用される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ア)極度額

個人根保証契約において、保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものおよびその保証債務について約定された違約金または損害賠償金について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う(民法465条の2第1項)。極度額とは、保証債務によって担保される債権の上限額である。極度額は、書面(または電磁的記録)によって定めなければならず、極度額の定めのない個人根保証契約は無効である(民法465条の2第2項3項・446条2項3項)。

イ)元本の確定

個人根保証契約において主たる債務の元本が確定すると、保証人は、その後は、確定した元本およびそれに付随する利息等に対してのみ保証責任を負う。元本は、民法所定の元本確定事由が発生したときに確定する(民法465条の4)。なお、個人貸金等根保証契約については、当事者間に定めがある場合はもちろん、当事者間に定め

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

がなくても民法の規定により、元本確定期日が定まることとされているため、元本確定期日が到来した場合にも元本が確定する（民法465条の3）。

（2）事業にかかる債務についての保証契約の特則

事業にかかる債務についての保証契約に関し、経営者等ではない個人がする保証契約（当該債務を原因とする求償債務についての保証にも準用）については、特に保証人を保護する必要が高い。そこで、保証契約締結に先立ち、公正証書により保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じないとするとともに、主たる債務者に保証人に対する情報提供義務を課すなどの特則を定めている（民法465条の6～465条の10）。

（3）身元保証〔fidelity guarantee〕

身元保証には、①被用者に帰責事由のある損害賠償債務が発生した場合にこれを保証する狭義の身元保証と、②被用者の賠償債務の発生とは無関係に使用者に与えた損害をてん補する身元引受の2種類がある。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

身元保証については、身元保証に関する法律（身元保証法）により、保証の存続期間、使用者の通知義務、身元保証人の解約告知権、裁判所による保証責任の制限について規制されている（身元保証法1条～5条）。これらの規制は片面的強行規定とされており、身元保証法に反する身元保証人に不利な特約は無効である（身元保証法6条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

COLUMN　経営者による個人保証の注意点

中小の事業者が事業資金等を金融機関から借り入れる場合、代表取締役等の経営者個人の連帯保証を求められることがある。しかし、この経営者保証には、保証債務履行時に、経営者の原則交代・不明確な履行基準・保証債務の残存等の問題が発生し、これが経営者による思い切った事業展開や早期の事業再生、円滑な事業承継等を阻害する要因となっているなどの課題が指摘されてきた。

そこで、経営者保証に関するガイドライン研究会（事務局：日本商工会議所・全国銀行協会）が、経営者保証に関する中小企業、経営者および金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と本ガイドラインに関するＱ＆Ａ等を策定、公表している。

ガイドラインでは、上記の課題を解消し中小企業の活力を引き出すため、

① 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

② 多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等（従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円～360万円）を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること

③ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は、原則として免除すること

などを定めている。

ガイドラインの主たる対象は中小企業・小規模事業者であるが、必ずしも中小企業基本法に定める中小企業者・小規模事業者に該当する法人に限定しておらず、その範囲を超える企業も対象になり得る。また、個人事業主についても対象に含まれる。

なお、ガイドラインは、あくまでも自主的なルールにすぎず、法的な拘束力はない。ただ、金融庁や中小企業庁が、金融機関に対してガイドラインの積極的な活用を促しており、金融機関、主債務者、保証人等の各当事者による自発的な尊重・遵守が期待されている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

重要ポイント　経営者保証に関するガイドラインのポイント

1　ガイドラインの適用対象となり得る保証契約

このガイドラインが適用されるのは、以下の全ての要件を充足した場合である。

① 保証契約の主たる債務者が中小企業であること
② 保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること
③ 主たる債務者および保証人の双方が弁済について誠実であり、対象債権者の請求に応じ、それぞれの財産状況等（負債の状況を含む）について適時適切に開示していること
④ 主たる債務者および保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと

ただし、要件②については、以下に定める特別の事情がある場合またはこれに準じる場合、このガイドラインの適用対象に含める。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ａ　実質的な経営権を有している者、営業許可名義人または経営者の配偶者（当該経営者と共に当該事業に従事する配偶者に限る）が保証人となる場合

ｂ　経営者の健康上の理由のため、事業承継予定者が保証人となる場合

２　経営者保証の契約時の対象債権者の対応

対象債権者が経営者と保証契約を締結する場合、対象債権者は次の①および②対応に努めるものとする。

①　主たる債務者や保証人に対する保証契約の必要性等に関する丁寧かつ具体的な説明

②　適切な保証金額の設定

本ガイドラインには、①で説明すべきこととして、保証契約を説明する際に、主たる債務者と保証人に対して、次の3点が挙げられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ａ　保証契約の必要性

ｂ　原則として、保証履行時の履行請求は、一律に保証金額全額に対して行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案した上で履行の範囲が定められること

ｃ　経営者保証の必要性が解消された場合には、保証契約の変更・解除等の見直しの可能性があること

経営者が経営者保証を提供することなしに資金調達することを希望する場合には、まずは、以下のような経営状況であることが必要である。

①　法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者の関係が明確に区分・分離されていること

②　財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能であること

③　金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されていること

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　経営者保証の契約の変更

このガイドラインは、既存の保証契約の見直し時、および事業承継時における、債務者側の対応、および対象債権者の対応についても定めている。

4　経営者保証における債務整理

対象債権者は、中小企業の経営者の経営責任について、法的債務整理手続の考え方との整合性に留意しつつ、結果的に私的整理に至った事実のみをもって、一律かつ形式的に経営者の交代を求めないこととする。

具体的には、以下のような点を総合的に勘案し、準則型私的整理手続申立て時の経営者が引き続き経営に携わることに一定の経済合理性が認められる場合には、これを許容することとする。

① 主たる債務者の窮境原因および窮境原因に対する経営者の帰責性
② 経営者および後継予定者の経営資質、信頼性
③ 経営者の交代が主たる債務者の事業の再生計画等に与える影響

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

④　準則型私的整理手続における対象債権者による金融支援の内容

5　経営者保証に依存しない融資の一層の促進

本ガイドラインは、経営者保証に依存しない融資を一層促進するため、次の対応に努めることを求めている。

主たる債務者が経営者保証を提供することなしに資金調達を希望する場合に、まず、次の3点が求められる。

①　法人と経営者との関係の明確な区分・分離
②　財産基盤の強化
③　財務状況の正確な把握、適示適切な情報開示等による経営の透明性の確保

債権者には、停止条件または解除条件付き保証契約、ABL（流動資産担保融資）、金利の一定の上乗せ等の経営者保証の機能を代替する融資手法のメニューの充実が求められている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

第3節　その他、担保的性質を有するもの

この節で学ぶこと

ビジネス上の取引において債権の回収を強化する観点から、実質上担保としての機能を有する制度を有効に活用することが重要である。

この節では、実質上担保としての機能を有する制度として、同時履行の抗弁権、買戻し・再売買予約、仮登記担保、所有権留保に関する重要ポイントについて説明する。

3級の学習項目

仮登記担保契約、所有権留保に関する基本的事項

1　同時履行の抗弁権

同時履行の抗弁権（民法533条）は、双務契約の一方当事者が、他方当事者がその債務を履行しない場合に、自己の債務の履行を拒否することによって他方当事者の履行を心理的に強制するものであり、その意味で留置権に類似している。ただし、留置権は担保物権として誰に対しても行使できるのに対して、同時履行の抗弁権は双務契約の一方当事者が他方当事者の履行があるまで自らの履行を拒否できるに留まるのであり、誰に対しても行使できるものではないことに注意を要する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

2　買戻し・再売買予約

(1) 買戻し〔redemption〕

買戻(かいもどし)特約とは、例えば、甲社(売主)がその所有物件を乙社(買主)に売却するにあたり、売却する旨の契約をすると同時に、甲社が将来乙社の支払った代金を返却し、この売買契約を解除する旨の特約をいう。乙社としては、売買契約が解除されるまで、目的物件を担保として、甲社に売買代金額を貸し付けているという経済的関係にある。

民法上、買戻しは、不動産についてのみ規定されているが(民法579条以下)、動産を目的物とする買戻特約を締結することも可能である。

(2) 再売買予約

再売買予約とは、甲社(売主)がその所有物件をいったん乙社(買主)に売却し、将来乙社が甲社にその物件を再度売り渡すことについての予約をいう(民法556条1項)。甲社が予約完結権を行使し、乙社に代金を支払えば、その物件を取り戻すことができる。予約完結権が行

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

使されるまでは、乙社は、買戻しと同様に、甲社に売買代金相当額を貸し付けているという経済的関係にある。ただし、買戻しが売買契約の解除という形式をとっているのに対して、再売買予約は、甲乙間の2度目の売買契約を予約するという形式をとる点に違いがある。

なお、再売買予約も、不動産のみならず、動産についても利用できるが、実務上は不動産について多く行われている。

3　仮登記担保

(1) 仮登記担保契約とは

仮登記担保契約とは、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者または第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記または仮登録できるものをいう（仮登記担保法1条）。

仮登記担保は、裁判所による競売手続によらず、私的実行により権利者自らが目的不動産の所有権等を取得することを目的として設定される。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

仮登記担保の目的物は、法律上は不動産所有権に限定されていないが、実際には、ほとんどが不動産所有権をその対象として利用されている。

（2）仮登記担保の要件

要　　件	内　　容
①金銭債務を担保するものであること	被担保債権は金銭債権に限定されている。
②金銭債務の不履行があるときに、債権者に債務者または第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約であること	・仮登記担保契約においては、あらかじめ当事者間において、金銭債務の履行がなされない場合に目的不動産の所有権等の権利の移転を行うことが定められる。 ・代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約は仮登記担保の例である。代物弁済の予約に該当しない契約であっても、金銭債務の不履行があるときに債権者に債務者または第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてなされる契約であればよい（売買予約など）。
③その契約による権利について仮登記または仮登録のできるものであること	不動産の所有権のほか、不動産の用益物権や特別法により仮登記または仮登録ができるとされている諸権利などが仮登記担保契約の目的となり得る。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（3）仮登記担保の効力

債権者（仮登記担保権者）は、将来目的物件の所有権等を取得できる債権的地位を有する。また、仮登記担保権者は、目的物件の所有者が倒産した場合には、破産手続によらずに権利を行使することができる（別除権）など、抵当権を有する者と同じ扱いを受ける（仮登記担保法19条1項）。

（4）仮登記担保の実行

仮登記担保の実行は、原則として、仮登記担保権者が目的物の所有権等を取得することによって行う。

目的物の価額が債権額を上回っている場合、仮登記担保権者は債務者等に対して清算金の支払義務を負う（仮登記担保法3条1項）。

また、債務者は、仮登記担保権者から清算金の支払いを受けるまでは、債権等の額に相当する金銭を仮登記担保権者に提供して目的物の所有権を受け戻すことができる。この債務者の権利を受戻権（うけもどしけん）という（仮登記担保法11条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（5）私的実行以外の方法による優先弁済権の実現

仮登記担保権が設定されている土地等については、担保権の実行としての競売等がなされている場合でも、一定の場合には、仮登記担保権者がその手続の中で弁済を受けられる（仮登記担保法13条）。この仮登記担保権者の権利のことを優先弁済請求権という。

なお、仮登記担保権に基づく物上代位は認められていない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）仮登記担保は、どのような手続で実行されるか。

A）仮登記担保の実行は、原則として仮登記担保権者が目的物の所有権等を取得することによって行われるが、これを認めると、権利者が、その強い立場を利用して、債権額よりも価額の高い物件を担保として取得し、その債権額との差額を不当に利得するという一種の暴利行為が行われるおそれがある。そこで、仮登記担保法では、権利者は、目的物の価額と債権額との間に差が認められる場合には、その差額を物件所有者等に対して支払わなければならないとする清算義務が定められている。最もよく用いられる土地または建物に対する仮登記担保の実行手続については、次のような手続が定められている。

①債務者等に対する通知

まず、仮登記担保権者は、清算金の見積額（清算金が発生しない場合にはその旨）を債務者等に対して通知しなければならない（仮登記担保法2条1項）。この通知は、土地等の見積額、債権額、債務者等が負担す

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

べき費用等で債権者が代わって負担したものの額を明らかにして行うことを要する（同条2項）。

さらに、後順位担保権者や第三取得者などがいる場合には、その者に対しても一定の事項を記載した通知を送付しなければならない（仮登記担保法5条1項・2項）。

②所有権の移転

所有権移転の効力が発生するのは、債務者等への通知が債務者等に到達した日から2か月を経過したときである（仮登記担保法2条1項。この2か月の期間を「清算期間」という）。代物弁済予約などにおいては、その予約権完結の意思表示をした日に所有権移転の効力が発生するとされる場合が多いが、仮登記担保法は、この所有権移転時期について、特別の規定を設けているのである。

③清算金の支払い

目的物の価額が債権額を上回っている場合には、仮登記担保権者は債務者等に対して清算金の支払義務を負う。この清算金の支払義務と目的物に関する本登記請求権とは同時履行の関係に立つ（仮登記担保法3条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

ここでいう差額は、目的物の客観的評価額と債権額との差額である。①の通知の際に、仮登記担保権者は目的物の価額の見積額を明示するが、その見積額よりも客観的な価額の方が高い場合には、仮登記担保権者は、客観的な価額に基づく支払いをしなければ本登記を受けることはできない。他方、客観的な価額の方が低い場合でも、仮登記担保権者は自らが通知に記載した見積額に拘束され、見積額を目的物の価額として計算した清算金の支払いをしなければ本登記を受けることはできない（仮登記担保法8条1項参照）。

なお、債務者には、仮登記担保権者から清算金の支払いを受けるまでの間、受戻権が認められている（仮登記担保法11条）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

4　所有権留保〔title retention〕

（1）所有権留保とは

売買において買主が代金全額を支払う前に売買目的物を買主に引き渡す場合、その目的物の所有権を代金全額の支払いまで売主に留保する旨を契約当事者間の約定で定めることがある。これを所有権留保という。

この所有権留保は、売買代金債権の担保として用いられる手段であるが、民法上に規定のない非典型担保である。実務では、自動車をローンで販売した場合などに用いられる。

所有権留保は、当事者間で、売買代金の全額が支払われるまでは目的物の所有権を売主に留保する旨の特約を締結した時点で成立する。目的物の引渡しや別段の設定契約などは不要である。

（2）所有権留保の効力

売主は、代金全額が支払われるまでは、目的物の引渡しを請求することができ、買主は、代金全額の支払いを約定通りに行わなかった場合には、売主の請求に応じて売買目的物を返還しなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

もっとも、買主が売買代金全額を支払う前に、第三者に対して売買目的物を売却等した場合には、当該第三者には即時取得等が成立する余地がある。当該第三者に即時取得が成立する場合、売主は所有権留保を実行することはできなくなる。そこで、実務上は、所有権留保の目的物に売主の名称や連絡先等を記載したネームプレートを設置するなどして所有権留保の目的物であることを表示し、第三者が即時取得することを阻止するための措置をとることも多い。

（3）所有権留保の実行

売主が、目的物の引渡しを受けることによって所有権留保は実行される。この目的物の引渡請求に際しては、売買契約の解除が必要であるとするのが多数説の立場である。もっとも、買主が目的物の引渡しに応じない場合、売主は、訴訟等の手段によって目的物の引渡しを求めなければならない。

所有権留保の実行に際して、売主の有する残債権額が目的物の価額より少なく差額が生じる場合には、売主はその差額を買主に対して支払わなければならない（清算義務）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

5　事業性融資推進法

従来の融資実務は不動産担保や経営者保証を偏重する傾向があり、評価が困難であることを理由に無形資産や事業の将来性などに着目した資金供給などが妨げられ、経営者の再起などが阻害されることがあった。こうした課題を是正し、事業の実態や将来性に着目した事業性融資を推進することにより、会社の事業の継続および成長発展を支え、国民経済の健全な発展に寄与することを目的に、「事業性融資の推進等に関する法律」が制定された（2026年5月25日施行）。

（1）企業価値担保権の創設

事業性融資推進法では、将来キャッシュフローの源泉となる事業全体の価値に注目し、事業の実態や将来性に着目した融資を可能とする新しい担保制度（企業価値担保権）が創設された（事業性融資推進法7条1項）。これにより、会社の総財産（将来において会社の財産に属するものを含む）は、一体として、企業価値担保権の目的とすることができる。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

（2）経営者保証の利用制限

経営者保証は、新しい挑戦や円滑な事業承継を妨げる大きな障害であった。企業価値担保権が導入されたことで、事業全体の価値を担保にできるようになったため、原則として、経営者個人のリスク負担を伴う保証への依存を制限することが必要とされる。そこで、企業価値担保権が設定された場合、原則として、金融機関などの債権者は、経営者個人の保証契約や、経営者が生活の本拠として使う不動産を担保とした契約に基づく権利の行使が制限される（事業性融資推進法12条1項）。ただし、債務者が事業や財産の状況について虚偽の報告をしたなど、主務省令で定める例外的な要件を満たす場合は、この制限規定は適用されない（事業性融資推進法12条4項）。

（3）担保権実行時の事業継続の原則

企業価値担保権は、事業のノウハウや無形資産を含む「事業全体の価値」に着目した担保である。そのため、債権回収（実行）が必要になった場合に、個別の資産を売却して事業を解体してしまうと、担保としての価値は大きく損なわれてしまう。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

事業価値を最大限に保ち、将来のキャッシュフローの源泉を維持するためには、事業を一体のまま継続し、譲渡する方法を原則とする必要がある。そこで、企業価値担保権の実行手続においては、担保目的財産を現金化する（換価）方法は、原則として、裁判所の許可を得て、営業または事業を第三者に譲渡することによって行うものと規定されている（事業性融資推進法157条1項）。

（4）実行手続における労働者保護と情報提供

事業の継続と成長には、労働者の協力が必要不可欠であり、労働者の雇用を安定させることは事業価値を守る上で非常に重要である。もし担保権が実行され事業が譲渡されることになった場合、労働者が手続に不安を感じて流出すると、事業が持つノウハウや技術が失われ、事業価値が大きく毀損することが懸念される。

そのため、事業譲渡の手続は、労働者を含めたすべての関係者にとって公正に進められる必要があり、労働者側の意見を聴いたり、情報を提供したりする機会を設けることが重要である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

こうした配慮から、事業性融資推進法では、次のような規定が設けられている。

括弧内の条文番号はすべて事業性融資推進法のものである。

管財人の注意義務（121条1項）	実行手続を管理する管財人は、担保権者だけでなく、労働者も含めたすべての利害関係人のために、善良な管理者としての注意（善管注意義務）をもって職務を行う必要がある。
通知義務（89条3項3号）	裁判所は、実行手続を開始する決定をしたときは、労働者の代表組織である労働組合等に、その決定内容を通知しなければならない。
意見聴取義務（157条4項2号）	事業譲渡による換価を裁判所が許可する際には、事前に労働組合等の意見を聴かなければならない。
情報提供努力義務（122条）	管財人は、労働組合等に対し、労働者が権利を行使するために必要な情報を、提供するように努めなければならない。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

Q&A

Q）どのようなものをいかなる物的担保にとるのが適切か。

A）物的担保の対象となり得るものには様々なものがあるが、その中には担保に適しているものもあれば、担保に適していないものもある。また、担保に適しているものであっても、担保の設定方法によっては、担保の実行ができなかったり、換価した際の価値が低くなったりすることもある。

　したがって、担保を取得する際には、①担保を実行しやすいか否か、②担保としての価値が安定しているか否か、③他の債権者よりも優先的に回収できるか否か、④権利関係を把握しやすいか否か等の観点を考慮して、適切に取得することが重要である。

　どのようなものにいかなる担保を設定するのが適切かについては、個別に検討する必要があるが、一般論としてはおおむね下表のように考えられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

担保の種類	対象となるものの例
抵当権・根抵当権	土地・建物、工場財団、自動車（注）
質権	定期預金、保険金請求権、株式・公社債
譲渡担保	土地・建物、商品・製品在庫、機械、設備、ゴルフ会員権
仮登記担保	土地・建物
所有権留保	機械、設備、自動車

（注）工場財団、自動車については、それぞれ特別法（工場抵当法、自動車抵当法）に基づく。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2025年の譲渡担保法および整備法の制定

1　制定の概要と社会的背景

2025年5月、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」（譲渡担保法）および「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（整備法）が成立した。これまで判例法理により認められてきた譲渡担保と所有権留保について定める法律が制定され、取引の透明性と予見可能性を向上させることが期待されている。また、整備法は、譲渡担保法で定められる譲渡担保権や所有権留保について、第三者への権利関係を示すための登記制度を整備するとともに、関連する約30の法律の規定を整理している（公布日から起算して2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行）。

2　主な制定のポイント

譲渡担保法は、譲渡担保と所有権留保に関する多岐にわたるルールを網羅的に規定している。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(1)定義と権利内容の明確化

譲渡担保法はまず、「譲渡担保契約」と「所有権留保契約」の定義を明確にした。そして、譲渡担保権者が他の債権者に優先して弁済を受ける権利(優先弁済権)を持つことが定められている。そして、所有権留保は、基本的に、動産を目的とする譲渡担保契約と同様に扱われる(譲渡担保法111条)。

譲渡担保における被担保債権の範囲は元本、利息、損害賠償などと定められ、契約による変更が可能である。また、担保財産が売却等された場合にその対価に対しても債権者が権利行使できる物上代位の規定や、継続的な取引を担保する「根譲渡担保契約」のルール(極度額の設定、元本確定期日など)も整備された。

(2)対抗要件と権利の順位

担保権を第三者に主張するための要件である対抗要件は、動産の場合、原則として「引渡し」によることとされた。ただし、担保動産の代金債務など特に密接な関連性のある債務のみを担保する場合は、引渡しがなくとも第三者に対抗できる特例が設けられている。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

また、同一の財産に複数の担保権が設定された場合の優先順位についてもルールが整備された。例えば、帳簿上の管理のみで行う「占有改定」による担保権は、現実の引渡しを受けた他の担保権に劣後するなど、取引の安全性を考慮した規定が置かれている。

(3)集合動産・集合債権譲渡担保の規律

在庫商品(集合動産)や売掛金(集合債権)など、流動性の高い資産群を一体として担保とする集合物譲渡担保が、明確に定められた。これにより、将来発生するものも含めて一体として担保対象にできることが明記され、ABL(動産・債権担保融資)やファクタリングといった現代的な資金調達が、より安定した法的基盤の上で行えるようになる。譲渡担保権設定者は、原則として、通常の営業範囲内で在庫等を処分できるが、担保価値を維持する義務も負う。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(4)担保権の実行方法と裁判手続の明確化

債務不履行が生じた際の担保権の実行方法として、「帰属清算方式」(担保権者が財産を取得し差額を清算)と「処分清算方式」(第三者に売却し代金から弁済)の2つが法定された。いずれの方式でも、担保権者は設定者への通知義務や、評価額が債権額を上回る場合の差額(清算金)の支払義務を負う。さらに、実行を円滑に進めるため、担保物の引渡しを命じる「引渡命令」などの裁判手続も導入された。

(5)倒産手続における取扱いの明確化

破産、民事再生、会社更生などの各倒産手続において、譲渡担保権は、原則として、「質権」とみなされ、各倒産法の規律に従うこととなった。これにより、倒産局面における権利関係の予見可能性が高まる。また、債務者の事業再生を支援する観点から、裁判所が担保権の実行を禁止・取消しできる制度も導入された。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3　事業者への影響と取るべき対応

譲渡担保法の制定は、動産や債権を担保に融資を受けたり、信用供与を行ったりするあらゆる事業者に影響を及ぼす。

事業への影響としては、まずルールが明確化されたことによる取引の安定性と予見可能性の向上が挙げられる。これにより紛争リスクが低減され、金融機関は動産や債権を担保とした融資をより積極的に行いやすくなり、特に中小企業にとっては資金調達の円滑化に繋がることが期待される。

これらを踏まえ、事業者が取るべき具体的な対応は以下の通りである。

(1)既存契約の見直し

現在締結している契約が、譲渡担保法の規定に適合しているかを確認し、必要に応じて改定を検討する。

(2)契約書ひな型の整備

新法に準拠した契約書のひな型を準備し、動産の特定方法や対抗要件の確保方法などを明確に記載する。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

(3)適切な対抗要件の確保

　動産譲渡登記や債権譲渡登記の活用を積極的に検討し、権利保全を徹底する。なお、整備法により、法人を買主とする所有権留保について、動産譲渡登記ファイルに登記する「所有権留保登記」の制度が創設された。

(4)社内体制の構築

　新しい実行手続に沿った実務フローを構築し、清算金計算や通知義務の履行などを確実に行える体制を整える。

(5)情報収集と専門家への相談

　今後定められる施行期日や関連規則の動向に注視し、必要に応じて弁護士等の専門家に相談することが不可欠である。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

法改正・新法制定　2024年の事業性融資推進法の制定

2024年6月に、不動産担保や個人保証等に依存した融資慣行を是正し、資金調達円滑化を図ることを目的として、「事業性融資の推進等に関する法律」（事業性融資推進法）が制定された（2026年5月25日施行）。

1 目的・基本理念等

本法は、各種制度を定め、不動産担保や経営者保証等に依存した融資慣行を是正し、資金調達の円滑化を図ることを目的とする（事業性融資推進法1条）。基本理念は、事業者と金融機関等の連携による資金調達円滑化である（事業性融資推進法3条）。国は施策を実施する責務を有する（事業性融資推進法4条）。

2 企業価値担保権の創設

無形資産を含む事業全体を担保とする企業価値担保権制度が創設される（事業性融資推進法7条）。これにより、粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用は制限される（事業性融資推進法12条）。担保権者は信託業の免許を受けた者とされる（事業性融資推進法第3章第3節）。実行時は不可欠な費用を優先弁済する（事業性融資推進法第3章第5節）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD

3 認定事業性融資推進機関制度の導入

　専門的知見を持つ機関の認定制度を導入し、助言・指導を行う（事業性融資推進法232条）。

4 事業性融資推進本部の設置

　金融庁に本部が設置される（事業性融資推進法242条）。本部は推進に関する基本方針を定める（事業性融資推進法5条1項）。本部長は金融担当大臣である（事業性融資推進法245条1項）。

© THE WORLD HUMAN RESOURCES CO .,LTD